

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • Tle T

L'Etat et le pouvoir

Philosophie – classe de Terminale technique

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement vos réponses à l'aide des notions du cours (définitions, auteurs, distinctions conceptuelles).

EXERCICE 1 Nature et fondement de l'État

Contexte : Lors d'un débat au lycée technique de Bafoussam, un élève affirme : « L'État, c'est juste le gouvernement et la police. Sans eux, il n'y a pas d'État. » Un autre réplique : « L'État, c'est le peuple uni sur un territoire. »

1. Distinguez précisément l'État, le Gouvernement et la Nation. (1 pt)
2. Parmi les théories du fondement de l'État (force, contrat, droit divin, nature), laquelle permet le mieux de réfuter la réduction de l'État au seul appareil de contrainte ? Justifiez. (1 pt)

EXERCICE 2 Les formes de gouvernement : classification d'Aristote

On donne le tableau suivant, récapitulant la classification classique des régimes selon le nombre de gouvernants et la finalité poursuivie.

Nombre de gouvernants	Finalité : Bien commun (Régimes purs)	Finalité : Intérêt particulier (Régimes pervers)
Un seul	Monarchie	Tyrannie
Quelques-uns	Aristocratie	Oligarchie
Tous / Majorité	République (Politéia)	Démagogie (Démocratie dévoyée)

1. Complétez le tableau en indiquant le terme exact manquant pour la finalité « Bien commun » lorsque le nombre de gouvernants est « Tous ». (0,5 pt)
2. Le Cameroun est une « République décentralisée » (Art. 1er Constitution). En vous fondant uniquement sur le critère aristotélicien du nombre de gouvernants et de la fi-

nalité, arguez pour classer le régime camerounais actuel dans ce tableau. (1,5 pts)

EXERCICE 3 Souveraineté et séparation des pouvoirs au Cameroun

Document : Extrait de la Constitution de la République du Cameroun (Loi n°96-06 du 18 janvier 1996).

« Art. 2 : (1) La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce soit par référendum, soit par l'intermédiaire de ses représentants élus. [...] (3) Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. (4) Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et le Gouvernement. (5) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux. »

1. Identifiez le principe constitutionnel illustré par les alinéas (3), (4) et (5). Citez le philosophe théoricien classique de ce principe. (1 pt)
2. L'alinéa (1) pose le principe de la souveraineté nationale. Expliquez pourquoi l'exercice de cette souveraineté « par l'intermédiaire de ses représentants élus » caractérise un régime représentatif et non direct. Donnez un exemple concret d'exercice direct prévu par le même alinéa. (1 pt)

EXERCICE 4 Rôle, finalité et limites de l'État : le cas de la « Commande Publique »

Situation : Le Ministère des Marchés Publics (MINMAP) publie un appel d'offres pour la construction d'un pont sur la Wouri à Douala. Une entreprise locale soumissionne mais est écartée au profit d'une multinationale, bien que son offre soit techniquement conforme et financièrement inférieure. L'entreprise évincée saisit le Tribunal Administratif du Littoral.

1. Quel rôle de l'État (fonction de régulation, de service public, de protection, de redistribution) est principalement mis en œuvre par la procédure d'appel d'offres public ? Justifiez. (1 pt)
2. En quoi le recours au Tribunal Administratif par l'entreprise illustre-t-il la distinction entre État de droit et État policier (ou autoritaire) ? (1 pt)

EXERCICE 5 Problème contextualisé : Décentralisation et unité de l'État

Donnée : La loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 institue le « Statut général des collectivités territoriales décentralisées » (CTD). L'article 2 dispose : « Les collectivités territoriales décentralisées sont la Région, la Commune. [...] Elles s'administrent librement par

des conseils élus. »

1. La décentralisation consiste-t-elle en une fragmentation de la souveraineté de l'État? Répondez par Non/Oui et argumentez juridiquement en distinguant compétences propres, compétences transférées et tutelle administrative. (1,5 pts)
2. En quoi le principe de « libre administration » des CTD (conseils élus) participe-t-il de la finalité démocratique de l'État, tout en respectant le principe d'unité de la République? (0,5 pt)